

# 형사소송법 5 지선다 핵심문제

수사 · 공소 · 공판 · 상소 · 단원별

※ 공개된 형사소송법 조문에 근거해 구성한 학습용 문항입니다. 최신 법령을 확인하세요.

## 【 제 1 편 총칙 - 형사소송의 기본이념 】 (8 문항)

### 01. 형사소송의 기본원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피고인은 유죄가 확정될 때까지 무죄로 추정된다
- ② 사실의 인정은 증거에 의하여야 한다(증거재판주의)
- ③ 범죄사실의 증명은 합리적 의심이 없는 정도여야 한다
- ④ 법관은 증거의 증명력을 자유판단한다(자유심증주의)
- ⑤ 의심스러울 때에는 검사의 이익으로 판단한다

### 02. 다음 중 형사소송의 지도이념으로 보기 어려운 것은?

- ① 실체진실주의
- ② 적정절차의 원칙
- ③ 신속한 재판의 원칙
- ④ 당사자처분권주의의 전면적 관철
- ⑤ 무죄추정의 원칙

### 03. 불고불리의 원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공소제기가 없으면 법원은 심판할 수 없다
- ② 법원이 직권으로 공소를 제기한다
- ③ 검사는 기소할 수 없다
- ④ 피고인이 소추한다
- ⑤ 피해자가 소추한다

### 04. 거증책임(증명책임)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원칙적으로 검사가 부담한다
- ② 원칙적으로 피고인이 부담한다
- ③ 법원이 부담한다
- ④ 피해자가 부담한다
- ⑤ 변호인이 부담한다

### 05. 증거재판주의에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 범죄될 사실의 인정은 증거능력 있고 적법하게 조사된 증거에 의한다
- ② 법관의 직관으로 사실을 인정한다
- ③ 소문으로 사실을 인정한다
- ④ 증거 없이 추정으로 인정한다
- ⑤ 피고인 자백만으로 항상 인정한다

### 06. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 공개재판주의는 헌법상 원칙이다
- ② 구두변론주의가 원칙이다
- ③ 피고인은 진술거부권을 가진다
- ④ 피고인은 변호인의 조력을 받을 권리가 있다
- ⑤ 수사절차는 모두 공개로 진행된다

### 07. 적정절차(적법절차)의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절차는 법률이 정한 바에 따라 적정해야 한다
- ② 영장주의는 적법절차의 표현이다
- ③ 위법수집증거 배제는 적법절차와 관련된다
- ④ 적법절차는 헌법에 근거한다
- ⑤ 효율성만 충족하면 절차 위반은 문제되지 않는다

#### 08. 신속한 재판의 원칙과 거리가 먼 것은?

- ① 구속기간 제한
- ② 공판준비절차
- ③ 집중심리
- ④ 상소기간 제한
- ⑤ 증거를 무제한 반복 조사

### 【 제 1 편 총칙 - 법원의 관할 】 (7 문항)

---

#### 09. 토지관할의 기준이 아닌 것은?

- ① 범죄지
- ② 피고인의 주소
- ③ 피고인의 거소
- ④ 피고인의 현재지
- ⑤ 피해자의 주소

#### 10. 사물관할에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사물관할은 사건의 경중에 따른 제 1 심 법원의 분담이다
- ② 원칙적으로 단독판사가 제 1 심을 담당한다
- ③ 일정한 중죄는 합의부가 담당한다
- ④ 사물관할은 토지관할과 구별된다
- ⑤ 모든 사건은 합의부가 담당한다

#### 11. 관할에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지관할을 달리하는 수개의 관련사건이 각각 다른 법원에 계속된 때 병합심리할 수 있다
- ② 관할위반이면 무죄를 선고한다
- ③ 관할은 임의로 정한다
- ④ 관할이 없으면 면소판결한다
- ⑤ 관할은 항소심에서만 다룬다

#### 12. 관할위반인 경우 법원이 선고하는 재판은?

- ① 관할위반의 판결
- ② 무죄판결
- ③ 면소판결
- ④ 공소기각판결
- ⑤ 유죄판결

#### 13. 관련사건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1 인이 범한 수죄는 관련사건이다
- ② 수인이 공동으로 범한 죄는 관련사건이다
- ③ 수인이 동시에 동일 장소에서 범한 죄는 관련사건이다
- ④ 범인은닉·증거인멸 등 본범과 관계된 죄는 관련사건이다
- ⑤ 관련사건은 병합관할이 인정되지 않는다

**14. 관할의 지정·이전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 관할이 명확하지 않은 때 관할지정을 신청할 수 있다
- ② 범죄의 성질 등으로 재판의 공평을 유지하기 어려운 때 관할이전을 신청할 수 있다
- ③ 관할이전은 검사 또는 피고인이 신청할 수 있다
- ④ 관할위반의 선고는 피고인의 신청이 없어도 직권으로 한다
- ⑤ 관할은 어떤 경우에도 변경할 수 없다

**15. 사물관할에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 제 1 심은 원칙적으로 단독판사가, 일정 중죄는 합의부가 담당한다
- ② 모든 사건은 합의부가 담당한다
- ③ 사물관할은 토지에 따른 분담이다
- ④ 사물관할은 상소심에만 적용된다
- ⑤ 사물관할은 폐지되었다

**【 제 1 편 총칙 - 제척·기피·회피 】 (6 문항)**

---

**16. 법관의 제척사유에 해당하지 않는 것은?**

- ① 법관이 피해자인 때
- ② 법관이 피고인·피해자의 친족이거나 친족이었던 때
- ③ 법관이 사건에 관하여 증인·감정인이 된 때
- ④ 법관이 사건의 전심재판에 관여한 때
- ⑤ 법관이 피고인과 같은 고향 출신인 때

**17. 기피와 회피에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 기피는 당사자가 신청한다
- ② 회피는 법관 스스로 한다
- ③ 제척사유가 있거나 불공평한 재판 염려가 있으면 기피할 수 있다
- ④ 법원사무관 등에 대해서도 제척·기피·회피가 준용된다
- ⑤ 기피신청은 피고인만 할 수 있다

**18. 제척·기피·회피 제도의 취지로 가장 옳은 것은?**

- ① 재판의 공정성 확보
- ② 신속한 재판
- ③ 소송경제
- ④ 피고인 처벌
- ⑤ 검사 보호

**19. 기피신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 검사 또는 피고인은 법관을 기피할 수 있다
- ② 소송지연 목적이 명백한 기피신청은 기각될 수 있다
- ③ 기피신청을 받은 법관은 원칙적으로 소송진행을 정지한다
- ④ 기피사유는 제척사유와 불공평한 재판의 염려가 있는 때이다
- ⑤ 기피신청은 구술로만 가능하다

**20. 전심재판 관여로 인한 제척에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 법관이 사건의 전심재판 또는 그 기초가 되는 조사·심리에 관여한 때 제척된다
- ② 상소심 관여 후 그 사건의 상고심에 관여해도 무방하다
- ③ 약식명령 발부 법관이 정식재판에 관여해도 문제없다
- ④ 제척은 전심관여와 무관하다

- ⑤ 전심관여는 기피사유일 뿐이다

**21. 회피에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 법관이 기피사유가 있다고 스스로 판단하면 회피한다
- ② 회피는 당사자가 신청한다
- ③ 회피는 검사가 명령한다
- ④ 회피 제도는 없다
- ⑤ 회피는 피고인이 한다

**【 제 1 편 총칙 - 소송주체와 변호 】 (9 문항)**

---

**22. 변호인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 변호인은 원칙적으로 변호사 중에서 선임한다
- ② 피의자·피고인은 변호인을 선임할 수 있다
- ③ 법정대리인·배우자·직계친족·형제자매도 변호인을 선임할 수 있다
- ④ 변호인은 1 인만 선임할 수 있다
- ⑤ 변호인은 피고인을 위한 보조자이자 보호자이다

**23. 법원이 직권으로 반드시 국선변호인을 선정해야 하는 경우가 아닌 것은?**

- ① 피고인이 구속된 때
- ② 피고인이 미성년자인 때
- ③ 피고인이 70 세 이상인 때
- ④ 피고인이 듣거나 말하는 데 장애가 있는 때
- ⑤ 피고인이 단순 벌금형 약식사건으로 기소된 때

**24. 필요적 변호사건(변호인 없이 개정하지 못하는 사건)으로 옳은 것은?**

- ① 사형·무기 또는 단기 3 년 이상의 징역·금고에 해당하는 사건
- ② 모든 벌금사건
- ③ 즉결심판사건
- ④ 과태료사건
- ⑤ 약식명령사건

**25. 검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 검사는 공익의 대표자이다
- ② 검사는 공소를 제기·유지한다
- ③ 검사는 수사를 지휘·수행한다
- ④ 검사는 법원의 재판을 직접 변경할 수 있다
- ⑤ 검사는 형의 집행을 지휘한다

**26. 피고인의 진술거부권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인은 진술하지 않거나 개개 질문에 진술을 거부할 수 있다
- ② 진술거부권은 헌법상 권리이다
- ③ 신문 전 진술거부권을 고지해야 한다
- ④ 진술거부를 유죄의 자료로 삼아 불이익하게 추정해서는 안 된다
- ⑤ 진술거부권 행사는 가중처벌사유가 된다

**27. 변호인의 권한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 변호인은 구속된 피고인과 접견·교통할 수 있다
- ② 변호인은 소송서류·증거물을 열람·등사할 수 있다
- ③ 변호인은 피고인을 위해 상소할 수 있다

- ④ 변호인은 피고인의 명시한 의사에 반하여 상소를 포기할 수 있다
- ⑤ 변호인은 피의자신문에 참여할 수 있다

**28. 피고인의 출석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인이 공판기일에 출석하지 않으면 원칙적으로 개정하지 못한다
- ② 경미사건 등 일정한 경우 피고인 불출석 재판이 가능하다
- ③ 구속피고인이 정당한 사유 없이 출석을 거부하면 예외가 인정될 수 있다
- ④ 필요적 변호사건은 변호인 없이 개정하지 못한다
- ⑤ 모든 사건은 피고인 없이도 재판할 수 있다

**29. 피고인의 지위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인은 당사자로서의 지위를 가진다
- ② 피고인은 증거방법으로서의 지위도 가진다
- ③ 피고인은 진술거부권을 가진다
- ④ 피고인은 방어권의 주체이다
- ⑤ 피고인은 검사의 지휘를 받는 보조자이다

**30. 국선변호인 선정 청구에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 빈곤 등 사유로 변호인을 선임할 수 없는 피고인은 법원에 선정을 청구할 수 있다
- ② 국선변호는 청구할 수 없다
- ③ 국선변호는 검사가 선정한다
- ④ 국선변호는 사형사건에만 인정된다
- ⑤ 국선변호는 항소심에서만 가능하다

**【 제 1 편 총칙 - 소송행위·서류·송달·기간 】 (5 문항)**

**31. 소송서류·송달에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 공판조서는 공판기일의 소송절차를 기재한다
- ② 서류는 원칙적으로 작성연월일을 기재하고 기명날인·서명한다
- ③ 송달은 법령에 정한 방법에 따른다
- ④ 피고인에 대한 송달은 어떠한 경우에도 공시송달이 불가능하다
- ⑤ 공무원이 작성하는 서류에는 일정한 방식이 요구된다

**32. 기간 계산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 시(時)로 계산하는 것은 즉시부터 기산한다
- ② 일·월·연으로 계산하는 것은 초일을 산입하지 않음이 원칙이다
- ③ 기간의 말일이 공휴일이면 그날은 기간에 산입하지 않을 수 있다
- ④ 시효·구속기간 초일은 시간을 계산하지 않고 1 일로 산정한다
- ⑤ 상소기간의 초일은 항상 산입한다

**33. 소송행위의 무효·치유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 방식을 어긴 소송행위는 무효가 될 수 있다
- ② 무효인 소송행위가 추후 보완·치유될 수 있는 경우가 있다
- ③ 공소제기 절차가 무효이면 공소기각 사유가 된다
- ④ 소송행위는 법령이 정한 방식에 따라야 한다
- ⑤ 무효인 소송행위는 어떤 경우에도 치유되지 않는다

**34. 송달의 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 교부송달이 원칙이다
- ② 보충송달·유치송달이 인정될 수 있다

- ③ 주거 등을 알 수 없을 때 공시송달이 가능하다
- ④ 구속된 피고인에게는 교도소장 등을 통해 송달한다
- ⑤ 송달은 구두로만 한다

**35. 상소권회복에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 책임질 수 없는 사유로 상소기간을 지키지 못한 때 상소권회복을 청구할 수 있다
- ② 상소기간을 놓치면 회복할 수 없다
- ③ 상소권회복은 검사만 청구한다
- ④ 회복청구는 사유 해소와 무관하게 언제든지 가능하다
- ⑤ 상소권회복 제도는 없다

**【 제 2 편 수사 - 수사의 기본 】 (6 문항)**

---

**36. 수사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 수사는 임의수사가 원칙이다
- ② 강제수사는 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한한다
- ③ 수사기관은 검사와 사법경찰관이 있다
- ④ 함정수사 중 범의유발형은 위법할 수 있다
- ⑤ 모든 수사는 영장이 있어야 한다

**37. 다음 중 임의수사에 해당하는 것은?**

- ① 피의자신문
- ② 체포
- ③ 구속
- ④ 압수·수색
- ⑤ 검증영장 집행

**38. 수사의 단서로 보기 어려운 것은?**

- ① 고소
- ② 고발
- ③ 자수
- ④ 현행범인의 발견
- ⑤ 확정판결

**39. 검사와 사법경찰관의 관계에 관한 설명으로 옳은 것은? (현행)**

- ① 사법경찰관은 1 차적 수사권과 수사종결권(불송치 등)을 가진다
- ② 사법경찰관은 수사권이 없다
- ③ 검사는 모든 사건을 직접 수사한다
- ④ 사경의 불송치에 대해 검사는 재수사를 요청할 수 없다
- ⑤ 수사권 조정은 폐지되었다

**40. 함정수사에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 범의를 가진 자에게 기회를 제공하는 기회제공형은 위법하지 않다고 본다
- ② 범의가 없는 자에게 범의를 유발하는 범의유발형도 항상 적법하다
- ③ 함정수사는 모두 적법하다
- ④ 함정수사로 수집된 증거는 항상 유효하다
- ⑤ 함정수사는 임의수사가 아니다

**41. 임의수사와 강제수사의 구별에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 강제처분은 법률에 특별한 규정이 있어야 한다

- ② 임의수사는 상대방의 동의·승낙을 전제로 한다
- ③ 피의자신문은 임의수사이다
- ④ 감정·통역 위촉 등은 임의수사일 수 있다
- ⑤ 임의수사도 영장이 필요하다

## 【 제 2 편 수사 - 고소·고발·자수 】 (9 문항)

---

### 42. 친고죄의 고소기간으로 옳은 것은?

- ① 즉시
- ② 범인을 알게 된 날부터 3 개월
- ③ 범인을 알게 된 날부터 6 개월
- ④ 범인을 알게 된 날부터 1 년
- ⑤ 제한 없음

### 43. 고소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고소는 서면 또는 구술로 할 수 있다
- ② 고소는 대리인에 의해서도 할 수 있다
- ③ 고소는 제 1 심 판결선고 전까지 취소할 수 있다
- ④ 고소를 취소한 자는 다시 고소할 수 있다
- ⑤ 피해자의 법정대리인은 독립하여 고소할 수 있다

### 44. 친고죄에서 공범 중 1 인에 대한 고소·고소취소가 다른 공범에게도 효력이 미친다는 원칙은?

- ① 고소의 주관적 불가분
- ② 검찰항고전치주의
- ③ 기소독점주의
- ④ 기소편의주의
- ⑤ 불고불리원칙

### 45. 고발에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다
- ② 공무원은 직무상 범죄를 발견하면 고발해야 한다
- ③ 일부 범죄는 고발이 소송조건(전속고발)이다
- ④ 고발은 제 1 심 판결 전까지 자유롭게 취소·재고발할 수 있다
- ⑤ 고발은 수사의 단서가 된다

### 46. 반의사불벌죄에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피해자가 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다
- ② 피해자의 고소가 있어야 공소제기할 수 있다
- ③ 처벌불원 의사표시는 제 1 심 판결선고 전까지 할 수 있다
- ④ 처벌불원해도 공소제기에 영향이 없다
- ⑤ ① 과 ③ 모두 옳다

### 47. 고소권자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다
- ② 피해자의 법정대리인은 독립하여 고소할 수 있다
- ③ 피해자가 사망한 때 배우자·직계친족·형제자매가 고소할 수 있다(피해자 명시 의사 반하지 않는 한)
- ④ 자기 또는 배우자의 직계존속은 원칙적으로 고소하지 못한다
- ⑤ 고소는 피해자만 할 수 있고 대리는 허용되지 않는다

### 48. 자수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 범인이 수사기관에 자발적으로 자기 범죄사실을 신고하는 것이다
- ② 제 3 자가 범인을 신고하는 것이다
- ③ 피해자가 처벌을 원하는 것이다
- ④ 수사기관이 범인을 발견하는 것이다
- ⑤ 법원에 출석하는 것이다

**49. 고소의 제한에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 자기 또는 배우자의 직계존속은 원칙적으로 고소하지 못한다
- ② 피해자는 고소할 수 없다
- ③ 법정대리인은 고소할 수 없다
- ④ 고소는 구술로 할 수 없다
- ⑤ 고소는 대리가 금지된다

**50. 고소의 취소 시기·효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 친고죄 고소는 제 1 심 판결선고 전까지 취소할 수 있다
- ② 고소를 취소한 자는 다시 고소하지 못한다
- ③ 고소취소가 있으면 친고죄는 공소기각된다
- ④ 반의사불벌죄의 처벌불원 의사표시도 1 심 판결선고 전까지 가능하다
- ⑤ 고소는 판결확정 후에도 취소할 수 있다

**【 제 2 편 수사 - 체포 】 (11 문항)**

---

**51. 체포영장에 의한 체포의 요건이 아닌 것은?**

- ① 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유
- ② 정당한 이유 없이 출석요구에 응하지 않거나 응하지 않을 우려
- ③ 경미사건은 주거부정 또는 출석불응의 경우에 한함
- ④ 피해자의 처벌 의사
- ⑤ 검사의 청구로 판사가 발부

**52. 긴급체포의 요건이 아닌 것은?**

- ① 사형·무기 또는 장기 3 년 이상의 죄를 범했다고 의심할 상당한 이유
- ② 증거를 인멸할 염려
- ③ 도망하거나 도망할 염려
- ④ 체포영장을 받을 시간적 여유가 없을 것
- ⑤ 피해자의 동의

**53. 긴급체포한 피의자를 구속하려면 체포한 때부터 몇 시간 이내에 구속영장을 청구해야 하는가?**

- ① 24 시간
- ② 36 시간
- ③ 48 시간
- ④ 72 시간
- ⑤ 즉시

**54. 현행범인 체포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 현행범인은 누구든지 영장 없이 체포할 수 있다
- ② 범죄 실행 중이거나 실행 직후인 자가 현행범인이다
- ③ 사인이 체포한 때에는 즉시 수사기관에 인도해야 한다
- ④ 경미사건은 주거가 분명하면 현행범 체포가 제한된다
- ⑤ 체포 후 영장 없이 무기한 구금할 수 있다

**55. 체포 후 절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 체포 시 피의사실 요지·체포이유·변호인 선임권을 고지한다
- ② 체포된 피의자도 변호인의 조력을 받을 권리가 있다
- ③ 체포된 피의자는 적부심사를 청구할 수 있다
- ④ 구속하지 않으면 48 시간 내 석방한다
- ⑤ 체포되면 곧바로 유죄가 확정된다

**56. 체포·구속 기간(시간)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (혼동 주의)**

- ① 긴급체포 후 구속영장 청구는 체포한 때부터 48 시간 이내
- ② 현행범 체포 후 구속영장 청구도 48 시간 이내
- ③ 긴급체포 시 압수는 체포한 때부터 24 시간 이내 영장 없이 가능
- ④ 구속 전 피의자심문은 체포된 피의자에 대해 지체 없이 한다
- ⑤ 긴급체포 후 구속영장 청구기간은 24 시간 이내이다

**57. 체포의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 체포영장에 의한 체포는 사전영장에 의한다
- ② 긴급체포는 영장 없이 체포 후 사후에 구속영장을 청구한다
- ③ 현행범체포는 영장 없이 가능하다
- ④ 긴급체포는 모든 범죄에 대해 가능하다
- ⑤ 현행범에는 준현행범인이 포함된다

**58. 준현행범인에 해당하지 않는 것은?**

- ① 범인으로 불리며 추적되고 있는 자
- ② 장물이나 범죄에 사용된 흉기 등을 소지한 자
- ③ 신체·의복에 범죄 흔적이 뚜렷한 자
- ④ 누구냐고 묻자 도망하려는 자
- ⑤ 단순히 범죄 현장 부근을 지나가는 행인

**59. 체포·구속 시 고지사항에 해당하지 않는 것은?**

- ① 피의사실의 요지
- ② 체포·구속의 이유
- ③ 변호인을 선임할 수 있다는 것
- ④ 변명할 기회
- ⑤ 피해자의 인적사항

**60. 긴급체포 후 석방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 구속영장을 청구하지 않거나 발부받지 못하면 즉시 석방한다
- ② 석방된 자는 영장 없이는 동일 범죄사실로 다시 체포하지 못한다
- ③ 사법경찰관이 긴급체포 후 석방하면 즉시 검사에게 보고한다
- ④ 검사는 긴급체포 후 석방한 경우 일정 사항을 법원에 통지·기록한다
- ⑤ 석방되면 동일 범죄로 영장 없이 즉시 재체포할 수 있다

**61. 체포영장 청구·발부에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 사법경찰관은 검사에게 신청하고 검사의 청구로 판사가 체포영장을 발부한다
- ② 사법경찰관이 직접 발부한다
- ③ 검사가 발부한다
- ④ 체포영장은 필요 없다
- ⑤ 판사 없이 발부한다

**62. 구속의 사유(요건)가 아닌 것은?**

- ① 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유
- ② 일정한 주거가 없는 때
- ③ 증거를 인멸할 염려가 있는 때
- ④ 도망하거나 도망할 염려가 있는 때
- ⑤ 피해자의 합의 거부

**63. 사법경찰관의 피의자 구속기간으로 옳은 것은?**

- ① 7 일
- ② 10 일
- ③ 15 일
- ④ 20 일
- ⑤ 30 일

**64. 검사의 피의자 구속기간 연장에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 연장할 수 없다
- ② 1 차에 한하여 10 일 이내 연장할 수 있다
- ③ 2 차에 걸쳐 각 10 일 연장할 수 있다
- ④ 제한 없이 연장한다
- ⑤ 판사 허가 없이 연장한다

**65. 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 체포된 피의자에 대해 판사는 지체 없이 심문한다
- ② 모든 피의자는 심문 없이 영장이 발부된다
- ③ 검사만 심문에 참여한다
- ④ 심문은 공개가 원칙이다
- ⑤ 피의자는 진술거부권이 없다

**66. 체포·구속적부심사에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 체포·구속된 피의자는 법원에 적부심사를 청구할 수 있다
- ② 피고인이 청구한다
- ③ 검사가 청구한다
- ④ 적부심은 항소심 절차이다
- ⑤ 적부심사는 청구할 수 없다

**67. 보석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 보석은 조건을 붙여 구속의 집행을 정지하는 제도다
- ② 피고인·변호인 등이 청구할 수 있고 법원의 직권도 가능하다
- ③ 필요적 보석이 원칙이나 예외사유가 있다
- ④ 증거인멸·도망의 염려가 있으면 보석을 허가하지 않을 수 있다
- ⑤ 보석은 피의자 수사단계에서 인정되는 제도다

**68. 피의자 구속기간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (혼동 주의)**

- ① 사법경찰관의 구속기간은 10 일이다
- ② 검사의 구속기간은 10 일이며 1 차 10 일 연장 가능하다
- ③ 검사 단계 최대 구속기간은 20 일이다
- ④ 체포·구인 기간은 구속기간에 산입된다
- ⑤ 사법경찰관도 구속기간을 1 차 연장할 수 있다

**69. 구속의 효력·절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 구속 시 범죄사실 요지와 변호인 선임권을 고지한다
- ② 구속영장은 검사의 청구로 판사가 발부한다
- ③ 구속영장 발부 전 원칙적으로 피의자를 심문한다
- ④ 구속적부심은 피의자가 청구한다
- ⑤ 구속은 사법경찰관이 영장 없이 할 수 있다

**70. 보석의 제외사유(필요적 보석의 예외)가 아닌 것은?**

- ① 피고인이 사형·무기 또는 장기 10 년이 넘는 징역·금고에 해당하는 죄를 범한 때
- ② 피고인이 누범·상습범인 때
- ③ 증거를 인멸할 염려가 있다고 믿을 만한 때
- ④ 피고인의 주거가 분명한 때
- ⑤ 피해자·증인 등에 위해를 가할 염려가 있는 때

**71. 구속영장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 구속영장은 검사의 청구에 의하여 판사가 발부한다
- ② 구속영장에는 범죄사실의 요지 등을 기재한다
- ③ 구속영장은 검사의 지휘로 사법경찰관리가 집행한다
- ④ 구속영장 유효기간이 지나면 집행에 착수하지 못한다
- ⑤ 구속영장은 사법경찰관이 직접 발부한다

**72. 재구속 제한에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 구속되었다가 석방된 자는 다른 중요한 증거 발견 등이 없는 한 동일범죄로 재구속하지 못한다(피의자)
- ② 석방되면 언제든지 자유롭게 재구속할 수 있다
- ③ 재구속은 금지된다
- ④ 재구속에 제한이 없다
- ⑤ 검사의 재량으로 무제한 재구속한다

**73. 구속의 집행정지·취소에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 상당한 이유가 있는 때 법원은 결정으로 구속의 집행을 정지할 수 있다
- ② 구속은 한번 하면 취소·정지할 수 없다
- ③ 구속집행정지는 검사만 결정한다
- ④ 구속취소 사유가 있어도 취소할 수 없다
- ⑤ 구속은 영구적이다

**74. 접견교통권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 구속된 피의자·피고인은 변호인과 접견·교통할 수 있다
- ② 변호인과의 접견교통은 비밀이 보장된다
- ③ 변호인 아닌 자와의 접견은 법령 범위에서 제한될 수 있다
- ④ 변호인과의 접견교통권은 헌법상 보장된다
- ⑤ 수사기관은 변호인 접견을 임의로 전면 금지할 수 있다

**75. 보석조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 법원은 보증금 납입, 주거제한 등 적절한 조건을 정할 수 있다
- ② 피고인이 조건을 위반하면 보석을 취소할 수 있다
- ③ 보석취소 시 보증금의 전부·일부를 몰취할 수 있다
- ④ 보석조건은 정할 수 없다
- ⑤ 출석을 담보하기 위한 조건을 붙인다

**76. 영장 없이 압수·수색이 허용되는 경우가 아닌 것은?**

- ① 체포·구속 현장에서의 압수·수색
- ② 범죄장소에서의 긴급 압수·수색
- ③ 임의제출물의 압수
- ④ 유류물의 압수
- ⑤ 단순 여죄 수사를 위한 별건 압수

**77. 압수·수색영장의 집행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 영장은 처분을 받는 자에게 반드시 제시해야 한다
- ② 처분을 받는 자가 피고인이면 영장 사본을 교부한다
- ③ 야간집행은 영장에 기재가 없으면 제한된다
- ④ 여성의 신체수색에는 성년 여성을 참여하게 한다
- ⑤ 영장 없이 언제든지 타인의 주거를 수색할 수 있다

**78. 전자정보 압수·수색에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 원칙적으로 혐의사실과 관련된 부분만 출력·복제하여 압수한다
- ② 관련성 없는 정보도 모두 압수할 수 있다
- ③ 영장 없이 자유롭게 압수한다
- ④ 피압수자의 참여권은 보장되지 않는다
- ⑤ 전자정보는 압수 대상이 아니다

**79. 긴급체포된 자가 소유·소지한 물건의 압수에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 긴급히 압수할 필요가 있으면 체포한 때부터 24 시간 이내 영장 없이 압수할 수 있다
- ② 언제나 영장이 필요하다
- ③ 압수 자체가 금지된다
- ④ 48 시간 이내면 영장 없이 압수할 수 있다
- ⑤ 피의자 동의가 있어야만 압수 가능하다

**80. 영장에 의하지 않는 강제처분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 체포·구속 목적의 피의자 수사 시 타인의 주거 등에서 피의자 수색이 가능하다
- ② 범행 중 또는 범행 직후 범죄장소에서 긴급 압수·수색이 가능하다
- ③ 긴급체포된 자의 소유물은 24 시간 내 영장 없이 압수할 수 있다
- ④ 임의로 제출한 물건은 영장 없이 압수할 수 있다
- ⑤ 유류물은 반드시 영장이 있어야 압수할 수 있다

**81. 압수물의 처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 압수를 계속할 필요가 없는 압수물은 환부한다
- ② 증거에 공할 압수물은 가환부할 수 있다
- ③ 압수한 장물은 피해자에게 환부할 수 있다
- ④ 압수물은 어떠한 경우에도 폐기할 수 없다
- ⑤ 압수물은 압수목록을 작성·교부한다

**82. 통신·디지털 증거 수집에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 통신제한조치(감청)는 법원의 허가 등 엄격한 요건이 필요하다
- ② 전자정보 압수는 관련성 있는 부분으로 제한된다
- ③ 피압수자의 참여권이 보장되어야 한다
- ④ 위법한 감청으로 얻은 자료는 증거능력이 부정될 수 있다
- ⑤ 수사기관은 영장 없이 자유롭게 감청할 수 있다

**83. 검증에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 검증은 오관의 작용으로 사물의 성질·상태를 인식하는 강제처분이다
- ② 검증은 영장이 전혀 필요 없다
- ③ 검증은 임의수사이다
- ④ 검증조서는 증거가 될 수 없다
- ⑤ 검증은 폐지되었다

**84. 수색에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 수색은 사람의 신체·물건·장소에 대해 행한다
- ② 피고인의 신체·물건은 영장으로 수색할 수 있다
- ③ 피고인 아닌 자의 신체·물건은 압수할 물건이 있음을 인정할 수 있는 경우에 수색한다
- ④ 여성의 신체수색에는 성년 여성을 참여시킨다
- ⑤ 수색은 영장 없이 언제나 가능하다

**【 제 2 편 수사 - 신문·수사종결 】 (7 문항)**

---

**85. 피의자신문에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 신문 전 진술거부권을 고지해야 한다
- ② 변호인의 신문 참여를 보장한다
- ③ 신문과정을 영상녹화할 수 있다
- ④ 조서는 피의자에게 열람·확인하게 한다
- ⑤ 진술거부권을 고지하지 않아도 조서의 증거능력에 영향이 없다

**86. 증거보전에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 미리 증거를 조사·확보하지 않으면 사용하기 곤란한 경우 판사에게 청구한다
- ② 검사만 청구할 수 있다
- ③ 공판기일에만 한다
- ④ 증거보전은 폐지되었다
- ⑤ 피고인은 청구할 수 없다

**87. 수사의 종결에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 사법경찰관은 범죄혐의가 인정되면 사건을 검사에게 송치한다
- ② 사법경찰관은 혐의가 없으면 불송치할 수 있다
- ③ 검사는 기소 또는 불기소 처분을 한다
- ④ 불기소처분에는 혐의없음·기소유예 등이 있다
- ⑤ 수사는 반드시 기소로 종결된다

**88. 피의자신문 시 변호인 참여에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피의자·변호인의 신청에 따라 변호인을 참여하게 한다
- ② 정당한 사유가 없으면 참여를 제한할 수 없다
- ③ 변호인 참여를 부당하게 제한한 상태의 조서는 증거능력이 문제될 수 있다
- ④ 변호인은 신문 후 의견을 진술할 수 있다
- ⑤ 변호인 참여는 어떤 경우에도 허용되지 않는다

**89. 진술거부권 고지에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 신문 전에 진술을 거부할 수 있음을 알려야 한다
- ② 고지는 임의사항이다
- ③ 고지하지 않아도 조서의 증거능력에 영향이 없다
- ④ 피의자가 요청할 때만 고지한다

- ⑤ 고지는 판사가 한다

**90. 불기소처분의 종류로 보기 어려운 것은?**

- ① 혐의없음
- ② 죄가안됨
- ③ 공소권없음
- ④ 기소유예
- ⑤ 구속영장청구

**91. 참고인조사에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 참고인은 출석·진술의 의무가 강제되지 않음이 원칙이다
- ② 참고인은 반드시 출석해야 한다
- ③ 참고인 불출석 시 구인할 수 있다
- ④ 참고인은 선서한다
- ⑤ 참고인조사는 강제수사이다

**【 제 2 편 공소 - 공소제기 】 (9 문항)**

---

**92. 공소제기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 공소는 검사가 제기한다(기소독점주의)
- ② 검사는 재량으로 불기소할 수 있다(기소편의주의)
- ③ 공소장에 피고인·죄명·공소사실·적용법조를 기재한다
- ④ 예단을 줄 수 있는 서류를 첨부하지 않는다(공소장일본주의)
- ⑤ 법원이 직권으로 공소를 제기할 수 있다

**93. 공소장 기재사항이 아닌 것은?**

- ① 피고인의 성명 기타 특정사항
- ② 죄명
- ③ 공소사실
- ④ 적용법조
- ⑤ 판결 주문

**94. 공소장일본주의에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 법원에 예단을 줄 수 있는 서류·증거물을 공소장에 첨부·인용하지 않는다
- ② 모든 수사기록을 공소장과 함께 제출한다
- ③ 공소장은 2 부 제출한다
- ④ 공소장에 판결문을 첨부한다
- ⑤ 피고인 진술서를 반드시 첨부한다

**95. 공소장변경에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 검사는 공소사실의 동일성을 해하지 않는 범위에서 변경할 수 있다
- ② 법원은 심리경과에 비추어 공소장변경을 요구할 수 있다
- ③ 공소사실의 동일성이 없으면 변경이 아니라 추가기소 사항이다
- ④ 공소장변경은 항소심에서도 가능하다
- ⑤ 공소사실이 전혀 다른 범죄로도 자유롭게 변경할 수 있다

**96. 공소의 효력 범위에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공소의 효력은 공소장에 기재된 피고인에게만 미친다(공소의 인적 효력 범위)
- ② 공소의 효력은 공범 전원에게 당연히 미친다
- ③ 공소의 효력은 피해자에게 미친다

- ④ 공소의 효력은 증인에게 미친다
- ⑤ 공소의 효력은 변호인에게 미친다

**97. 기소편의주의에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 검사는 제반 사정을 고려하여 기소유예할 수 있다
- ② 검사는 혐의가 있으면 반드시 기소해야 한다
- ③ 법원이 기소 여부를 정한다
- ④ 피해자가 기소 여부를 정한다
- ⑤ 기소유예는 인정되지 않는다

**98. 공소취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 검사는 제 1 심 판결선고 전까지 공소를 취소할 수 있다
- ② 공소취소가 있으면 법원은 공소기각결정을 한다
- ③ 공소취소 후 다른 중요한 증거 발견 시에만 재기소할 수 있다
- ④ 공소취소는 이유를 기재한 서면으로 함이 원칙이다
- ⑤ 공소취소는 항소심에서도 자유롭게 할 수 있다

**99. 공소제기의 효과로 옳지 않은 것은?**

- ① 소송계속이 발생한다
- ② 공소시효의 진행이 정지된다
- ③ 피의자가 피고인의 지위로 전환된다
- ④ 법원의 심판범위가 정해진다
- ⑤ 수사가 종국적으로 금지되어 보강수사를 할 수 없다

**100. 공소사실의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공소사실은 범죄의 일시·장소·방법 등으로 특정해야 한다
- ② 공소사실은 특정하지 않아도 된다
- ③ 죄명만 적으면 충분하다
- ④ 적용법조만 적으면 된다
- ⑤ 피고인 성명만 적으면 된다

**【 제 2 편 공소 - 공소시효 】 (7 문항)**

---

**101. 공소시효 기간으로 옳지 않은 것은?**

- ① 사형에 해당하는 범죄: 25 년
- ② 무기징역·금고: 15 년
- ③ 장기 10 년 이상 징역·금고: 10 년
- ④ 장기 10 년 미만 징역·금고: 7 년
- ⑤ 장기 5 년 미만 징역·금고: 1 년

**102. 공소가 제기된 범죄가 판결 확정 없이 공소제기 시부터 몇 년이 지나면 시효가 완성된 것으로 간주하는가?**

- ① 15 년
- ② 20 년
- ③ 25 년
- ④ 30 년
- ⑤ 완성되지 않는다

**103. 공소시효에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공소제기로 공소시효의 진행이 정지된다
- ② 공소시효는 정지되지 않는다

- ③ 공범 1인에 대한 시효정지는 다른 공범에게 효력이 없다
- ④ 공소시효는 형의 집행 후 진행한다
- ⑤ 공소시효는 범죄 종료 전부터 진행한다

**104. 사람을 살해한 죄로서 사형에 해당하는 범죄의 공소시효에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공소시효를 적용하지 않는다
- ② 공소시효는 15년이다
- ③ 공소시효는 10년이다
- ④ 공소시효는 7년이다
- ⑤ 공소시효는 5년이다

**105. 공소시효 정지·배제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 공소제기로 시효가 정지된다
- ② 범인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 기간은 시효가 정지된다
- ③ 사람을 살해한 죄로 사형에 해당하는 범죄는 공소시효를 적용하지 않는다
- ④ 공범 1인에 대한 시효정지는 다른 공범에게 효력이 없다
- ⑤ 공소기각·관할위반 재판이 확정된 때부터 시효가 다시 진행한다

**106. 공소시효의 기산점에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공소시효는 범죄행위가 종료한 때부터 진행한다
- ② 공소시효는 범죄 착수 시부터 진행한다
- ③ 공소시효는 공소제기 시부터 진행한다
- ④ 공소시효는 판결 확정 시부터 진행한다
- ⑤ 공소시효는 체포 시부터 진행한다

**107. 공소시효 기간이 가장 긴 것은?**

- ① 사형에 해당하는 범죄
- ② 무기징역에 해당하는 범죄
- ③ 장기 10년 이상 징역
- ④ 장기 10년 미만 징역
- ⑤ 장기 5년 미만 징역

**【 제 2 편 공소 - 재정신청 】 (5 문항)**

**108. 검사의 불기소처분에 불복하여 고등법원에 그 당부를 묻는 제도는?**

- ① 재정신청
- ② 재심
- ③ 비상상고
- ④ 즉결심판
- ⑤ 국민참여재판

**109. 재정신청에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 고소인은 모든 범죄에 대해 재정신청할 수 있다
- ② 원칙적으로 검찰항고를 거쳐야 한다(항고전치)
- ③ 항고기각 통지를 받은 날부터 10일 이내에 신청한다
- ④ 재정신청서는 지방검찰청 검사장 또는 지청장에게 제출한다
- ⑤ 재정신청에 대한 결정은 지방법원이 한다

**110. 재정신청서의 제출기간으로 옳은 것은?**

- ① 3일

- ② 7 일
- ③ 10 일
- ④ 20 일
- ⑤ 30 일

**111. 재정신청에 대한 고등법원의 결정에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공소제기 결정을 하면 검사는 공소를 제기해야 한다
- ② 재정신청을 인용하면 법원이 직접 처벌한다
- ③ 고등법원 결정에는 어떠한 경우에도 불복할 수 없다
- ④ 재정신청은 결정 없이 종료된다
- ⑤ 재정신청 인용 시 피고인이 기소한다

**112. 재정신청의 대상·요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 고소를 한 자는 검사의 불기소처분에 대해 재정신청할 수 있다
- ② 원칙적으로 검찰항고를 거쳐야 한다
- ③ 재정신청은 고등법원 관할이다
- ④ 재정신청 제출기간은 10 일이다
- ⑤ 재정신청은 불기소처분 즉시 별도 절차 없이 곧바로 가능하다

**【 제 2 편 공판 - 공판절차 】 (12 문항)**

**113. 공판절차의 진행 순서로 옳은 것은?**

- ① 인정신문 → 검사 모두진술 → 피고인 진술거부권 고지·모두진술 → 쟁점·증거정리 → 증거조사
- ② 증거조사 → 인정신문 → 모두진술
- ③ 판결선고 → 증거조사 → 모두진술
- ④ 변론종결 → 인정신문
- ⑤ 증거조사 → 판결 → 모두진술

**114. 간이공판절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인이 공판정에서 자백한 때 법원의 결정으로 개시할 수 있다
- ② 증거조사 절차가 간이화된다
- ③ 전문법칙 등 일부 증거규정 적용이 완화된다
- ④ 증거동의가 의제되는 효과가 있다
- ⑤ 사형·무기에 해당하는 사건에 적용된다

**115. 공판중심주의·직접심리주의에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 법관의 면전에서 직접 조사한 증거로 심증을 형성한다
- ② 수사기록만으로 유죄를 인정한다
- ③ 공판은 형식적 절차에 불과하다
- ④ 증인은 신문하지 않는다
- ⑤ 공판조서는 작성하지 않는다

**116. 공판조서의 증명력에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공판기일의 소송절차로서 공판조서에 기재된 것은 그 조서만으로 증명한다
- ② 공판조서는 증명력이 없다
- ③ 공판조서는 참고자료에 불과하다
- ④ 공판조서는 검사가 작성한다
- ⑤ 공판조서는 작성하지 않아도 된다

**117. 공판준비절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 쟁점 및 증거를 정리하기 위해 공판준비절차에 부칠 수 있다
- ② 공판준비기일을 열 수 있다
- ③ 증거개시(열람·등사)가 이루어질 수 있다
- ④ 국민참여재판은 공판준비절차를 거친다
- ⑤ 공판준비절차에서 종국재판(판결)을 선고한다

**118. 증거조사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 증거조사는 검사가 신청한 증거부터 조사함이 원칙이다
- ② 피고인·변호인도 증거조사를 신청할 수 있다
- ③ 법원은 직권으로 증거조사를 할 수 있다
- ④ 증거조사 결과에 대해 의견을 진술할 수 있다
- ⑤ 증거조사는 판결선고 후에 한다

**119. 공소장변경과 법원의 조치에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공소사실의 동일성이 인정되는 범위에서 추가·철회·변경이 가능하다
- ② 법원은 어떤 경우에도 공소장변경을 요구할 수 없다
- ③ 공소장변경은 검사만 신청할 수 있고 법원의 허가가 불필요하다
- ④ 공소장변경은 제 1 심에서만 가능하다
- ⑤ 동일성이 없어도 변경할 수 있다

**120. 국민참여재판의 공판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 배심원이 참여한다
- ② 원칙적으로 공판준비절차를 거친다
- ③ 피고인의 의사 확인 절차가 있다
- ④ 배심원의 평결은 법원을 기속한다
- ⑤ 배심원은 유·무죄에 관해 평의·평결한다

**121. 피고인신문에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 검사·변호인은 피고인을 신문할 수 있다
- ② 피고인은 진술을 거부할 수 있다
- ③ 피고인신문은 증거조사 후에 함이 원칙이다
- ④ 재판장은 필요하면 신문 순서를 변경할 수 있다
- ⑤ 피고인은 신문에 반드시 답변해야 한다

**122. 변론의 분리·병합에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 법원은 필요한 때 변론을 분리하거나 병합할 수 있다
- ② 변론은 분리·병합할 수 없다
- ③ 병합은 검사만 신청한다
- ④ 분리는 피고인만 신청한다
- ⑤ 변론 분리·병합은 금지된다

**123. 공판기일의 지정·변경에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 재판장이 공판기일을 지정한다
- ② 검사가 공판기일을 지정한다
- ③ 피고인이 기일을 지정한다
- ④ 공판기일은 변경할 수 없다
- ⑤ 공판기일은 배심원이 정한다

**124. 모두진술에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 검사는 공소사실 등을 낭독·진술하고, 피고인은 진술거부권 고지 후 모두진술한다

- ② 피고인이 먼저 모두진술한다
- ③ 모두진술은 판결 후에 한다
- ④ 모두진술은 생략이 원칙이다
- ⑤ 모두진술은 증인이 한다

## 【 제 2 편 공판 - 증인·감정 】 (6 문항)

### 125. 증인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법원의 소환을 받은 자는 출석할 의무가 있다
- ② 증인은 선서를 한다
- ③ 자기·근친이 형사소추를 받을 염려가 있는 사항은 증언을 거부할 수 있다
- ④ 정당한 사유 없이 불출석하면 과태료·구인 등 제재가 있다
- ⑤ 피고인은 어떤 경우에도 증인을 신문할 수 없다

### 126. 증언거부권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자기 또는 근친자가 형사소추·유죄판결을 받을 사실에 관하여 거부할 수 있다
- ② 변호사·의사 등은 업무상 비밀에 관해 거부할 수 있다
- ③ 증언거부 시 사유를 소명해야 한다
- ④ 증언거부권자도 출석의무는 진다
- ⑤ 증언거부권은 인정되지 않는다

### 127. 감정·통역·번역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법원은 학식·경험 있는 자에게 감정을 명할 수 있다
- ② 감정인은 선서한다
- ③ 국어에 통하지 않는 자의 진술에는 통역인을 둔다
- ④ 감정유치는 인정되지 않는다
- ⑤ 감정인신문이 가능하다

### 128. 증인신문 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원칙적으로 신청한 당사자가 먼저 신문하고 상대방이 반대신문한다(교호신문)
- ② 법원이 항상 먼저 신문한다
- ③ 증인은 신문 없이 서면만 제출한다
- ④ 반대신문은 허용되지 않는다
- ⑤ 증인신문은 비공개가 원칙이다

### 129. 증인의 의무·권리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 출석의무·선서의무·증언의무가 있다
- ② 정당한 사유 없는 불출석에는 과태료·구인 등이 가능하다
- ③ 증언거부권자도 증언거부 사유를 소명할 수 있다
- ④ 피해자 등은 비공개·신뢰관계인 동석 등 보호를 받을 수 있다
- ⑤ 증인은 선서를 거부할 권리가 항상 있다

### 130. 피해자 진술권에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피해자 등은 신청에 따라 법정에서 진술할 수 있다
- ② 피해자는 어떤 경우에도 진술할 수 없다
- ③ 피해자 진술은 금지된다
- ④ 피해자는 검사를 통해서만 의견을 낸다
- ⑤ 피해자 진술권은 폐지되었다

**【 제 2 편 공판 - 증거법(증거능력) 】** (25 문항)

---

**131. 자백에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 임의성 없는 자백은 증거능력이 없다
- ② 피고인 자백이 불리한 유일한 증거인 때에는 유죄의 증거로 하지 못한다
- ③ 고문·폭행·협박에 의한 자백은 증거로 할 수 없다
- ④ 피고인의 자백만으로 유죄를 인정할 수 있다
- ⑤ 자백에는 보강법칙이 적용된다

**132. 위법수집증거배제법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 적법한 절차에 따르지 않고 수집한 증거는 증거능력이 없다
- ② 위법해도 진실하면 증거능력이 있다
- ③ 자백에만 적용된다
- ④ 영장 없이 수집해도 항상 유효하다
- ⑤ 명문 규정이 없다

**133. 전문법칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 전문증거는 원칙적으로 증거능력이 없다
- ② 법원·법관의 조서는 증거로 할 수 있다
- ③ 당사자가 증거동意的한 서류·물건은 증거로 할 수 있다
- ④ 조서는 어떠한 경우에도 증거가 될 수 없다
- ⑤ 진술불능 시 특신상태가 증명되면 예외가 인정될 수 있다

**134. 사법경찰관 작성 피의자신문조서의 증거능력에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 피고인이 그 내용을 인정할 때에 한하여 증거로 할 수 있다
- ② 무조건 증거능력이 있다
- ③ 작성만 하면 증거능력이 있다
- ④ 검사 동의로 증거능력이 생긴다
- ⑤ 증거능력이 전혀 없다

**135. 진술불능 시 증거능력의 예외(제 314 조)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 진술을 요하는 자가 사망·질병·소재불명 등으로 진술할 수 없고 특신상태가 증명되면 증거로 할 수 있다
- ② 원진술자가 출석을 거부하기만 하면 항상 인정된다
- ③ 어떤 경우에도 예외는 없다
- ④ 피고인 동의만 있으면 된다
- ⑤ 검사 신청만으로 인정된다

**136. 증거동意的에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 검사·피고인이 증거로 할 수 있음을 동의하고 진정성이 인정되면 증거로 할 수 있다
- ② 법원의 동의가 필요하다
- ③ 동의는 절대 철회할 수 없다
- ④ 증거동意的는 전문증거에 적용되지 않는다
- ⑤ 동의는 묵시적으로만 가능하다

**137. 탄핵증거에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 진술의 증명력을 다투기 위한 탄핵증거는 엄격한 증거능력 요건을 요하지 않는다
- ② 탄핵증거는 범죄사실 인정의 직접증거로 쓰인다
- ③ 탄핵증거는 허용되지 않는다
- ④ 탄핵증거도 전문법칙이 그대로 적용된다
- ⑤ 탄핵증거는 검사만 제출할 수 있다

**138. 다음 중 당연히 증거능력이 있는 서류로 보기 어려운 것은?**

- ① 가족관계기록사항에 관한 증명서
- ② 공공기록 등 공무원이 직무상 증명할 수 있는 사항에 관하여 작성한 문서
- ③ 상업장부·항해일지 등 업무상 통상 작성된 문서
- ④ 기타 특히 신용할 만한 정황에서 작성된 문서
- ⑤ 수사기관이 피의자를 신문하여 작성한 피의자신문조서

**139. 전문진술(제 316 조)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 피고인 아닌 자의 전문진술은 원진술자가 진술불능이고 특신상태가 증명된 때 예외적으로 증거능력이 있다
- ② 전문진술은 언제나 증거능력이 있다
- ③ 전문진술은 어떠한 경우에도 증거능력이 없다
- ④ 피고인 동의만 있으면 된다
- ⑤ 검사 신청으로 증거능력이 생긴다

**140. 자백의 보강법칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인의 자백이 유일한 증거인 때 유죄로 하지 못한다
- ② 보강증거는 자백의 진실성을 담보할 정도면 된다
- ③ 공판정의 자백이라도 보강법칙이 적용된다
- ④ 공범자의 자백은 보강증거가 될 수 있는지 견해가 나뉜다
- ⑤ 피고인의 자백만으로 항상 유죄가 가능하다

**141. 증명력 판단에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 증거의 증명력은 법관의 자유판단에 맡긴다(자유심증주의)
- ② 증명력은 법으로 정해진다
- ③ 자백은 항상 다른 증거보다 우월하다
- ④ 전문증거가 직접증거보다 우월하다
- ⑤ 증명력은 검사가 정한다

**142. 위법수집증거와 2 차 증거에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 위법수집증거에서 파생된 2 차 증거도 원칙적으로 증거능력이 부정될 수 있다(독수독과)
- ② 2 차 증거는 항상 증거능력이 있다
- ③ 위법수집은 1 차 증거에만 문제된다
- ④ 파생증거는 전문법칙으로 해결한다
- ⑤ 2 차 증거는 자백에만 적용된다

**143. 검사 작성 피의자신문조서의 증거능력에 관한 현행 설명으로 옳은 것은?**

- ① 피고인 또는 변호인이 그 내용을 인정할 때에 한하여 증거로 할 수 있다
- ② 작성만 하면 당연히 증거능력이 있다
- ③ 성립의 진정만 인정되면 충분하다
- ④ 검사 조서는 증거능력이 없다
- ⑤ 피해자 동의로 증거능력이 생긴다

**144. 진술의 임의성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 임의성 없는 진술은 증거로 할 수 없다
- ② 고문·폭행·협박·기만에 의한 자백은 배제된다
- ③ 신체구속의 부당한 장기화로 인한 자백은 배제된다
- ④ 임의성에 의심이 있으면 검사가 임의성을 증명해야 한다
- ⑤ 임의성 없는 자백도 진실하면 증거가 된다

**145. 전문법칙이 적용되지 않는 경우로 옳은 것은?**

- ① 원진술의 존재 자체가 요증사실인 경우(비전문증거)
- ② 타인의 진술을 그 내용의 진실성 증명에 쓰는 경우
- ③ 공판 외 진술을 진실성 입증에 쓰는 경우
- ④ 전언을 사실 인정에 쓰는 경우
- ⑤ 조서로 진술을 대신하는 경우

**146. 거짓말탐지기 검사결과에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 엄격한 전제조건이 충족되지 않는 한 증거능력을 인정하기 어렵다
- ② 항상 증거능력이 있다
- ③ 항상 유죄의 직접증거가 된다
- ④ 피고인 동의만으로 증거가 된다
- ⑤ 검사 신청으로 증거능력이 생긴다

**147. 사진·녹음 등 과학적 증거에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 진술을 녹음한 것은 전문법칙이 문제될 수 있다
- ② 현장사진 등은 비진술증거일 수 있다
- ③ 위법하게 수집한 녹음은 증거능력이 부정될 수 있다
- ④ 조작·편집 여부 등 진정성이 문제된다
- ⑤ 모든 녹음·사진은 무조건 증거능력이 있다

**148. 증거능력과 증명력의 구별에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 증거능력은 증거가 될 자격, 증명력은 사실인정에 기여하는 힘이다
- ② 증거능력과 증명력은 같은 개념이다
- ③ 증명력은 법으로 정해지고 증거능력은 자유판단이다
- ④ 증거능력이 없어도 증명력이 있으면 증거가 된다
- ⑤ 증명력은 검사가 정한다

**149. 탄핵증거의 대상으로 옳은 것은?**

- ① 진술의 증명력을 다투기 위한 것이다
- ② 범죄사실의 직접 증명을 위한 것이다
- ③ 유죄의 보강증거이다
- ④ 공소사실 자체를 인정하기 위한 것이다
- ⑤ 양형자료로만 쓰인다

**150. 성립의 진정에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 조서가 진술한 대로 기재되었는지(실질적 진정성립)가 증거능력 요건이 될 수 있다
- ② 서명만 있으면 성립의 진정이 인정된다
- ③ 성립의 진정은 불필요하다
- ④ 성립의 진정은 검사가 단독 인정한다
- ⑤ 조서는 진정성립과 무관하게 증거가 된다

**151. 공범인 공동피고인의 진술에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 공범인 공동피고인의 법정진술은 다른 피고인에 대해 증거가 될 수 있다(반대신문 보장 등 전제)
- ② 항상 증거능력이 없다
- ③ 항상 증거능력이 있다
- ④ 피해자 동의가 필요하다
- ⑤ 검사 신청만으로 증거가 된다

**152. 증거개시(열람·등사)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 피고인·변호인은 검사가 보관하는 서류 등의 열람·등사를 신청할 수 있다

- ② 증거개시는 인정되지 않는다
- ③ 검사는 어떤 자료도 공개할 의무가 없다
- ④ 증거개시는 판결 후에 한다
- ⑤ 피고인은 증거를 볼 수 없다

**153. 조사자증언에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 조사 경위 등에 관해 조사자가 증인으로 증언할 수 있다(요건 충족 시)
- ② 수사관은 증언할 수 없다
- ③ 조사자증언은 금지된다
- ④ 조사자증언은 항상 증거능력이 없다
- ⑤ 조사자증언은 자백을 대체한다

**154. 증거의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 직접증거·간접(정황)증거로 나뉜다
- ② 인증·물증·서증으로 나뉜다
- ③ 본증·반증으로 나뉜다
- ④ 진술증거·비진술증거로 나뉜다
- ⑤ 모든 증거는 직접증거이다

**155. 서류의 증거능력 일반에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 전문서류는 원칙적으로 증거능력이 제한되며 법정 예외요건을 충족해야 한다
- ② 모든 서류는 당연히 증거능력이 있다
- ③ 서류는 증거가 될 수 없다
- ④ 서류는 검사 동의로만 증거가 된다
- ⑤ 서류는 전문법칙과 무관하다

**【 제 2 편 공판 - 재판의 종류 】 (7 문항)**

---

**156. 다음 중 면소판결 사유가 아닌 것은?**

- ① 확정판결이 있을 때
- ② 사면이 있을 때
- ③ 공소시효가 완성된 때
- ④ 범죄 후 법령개폐로 형이 폐지된 때
- ⑤ 피고인에 대해 재판권이 없는 때

**157. 공소기각의 판결 사유가 아닌 것은?**

- ① 피고인에 대해 재판권이 없는 때
- ② 공소제기 절차가 법률에 위반하여 무효인 때
- ③ 공소가 취소되었음에도 다시 공소가 제기된 때
- ④ 친고죄에서 고소가 취소된 때
- ⑤ 범죄의 증명이 없는 때

**158. 무죄판결을 선고하는 경우로 옳은 것은?**

- ① 피고사건이 범죄로 되지 않거나 범죄의 증명이 없는 때
- ② 공소시효가 완성된 때
- ③ 확정판결이 있을 때
- ④ 공소제기 절차가 무효인 때
- ⑤ 재판권이 없는 때

**159. 확정판결이 있는 사건에 다시 공소가 제기된 때 법원이 하는 재판은?**

- ① 면소판결
- ② 무죄판결
- ③ 공소기각판결
- ④ 관할위반판결
- ⑤ 유죄판결

**160. 재판의 종류와 사유의 연결로 옳지 않은 것은? (혼동 주의)**

- ① 확정판결이 있을 때 — 면소판결
- ② 공소시효 완성 — 면소판결
- ③ 재판권이 없는 때 — 공소기각판결
- ④ 범죄의 증거가 없는 때 — 공소기각판결
- ⑤ 공소제기 절차가 무효인 때 — 공소기각판결

**161. 다음 중 결정으로 공소기각을 하는 경우는?**

- ① 공소가 취소되었을 때
- ② 재판권이 없는 때
- ③ 공소제기 절차가 무효인 때
- ④ 친고죄 고소가 취소된 때
- ⑤ 처벌불원 의사표시가 있을 때

**162. 기판력(일사부재리)에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 확정판결이 있을 사건은 다시 처벌할 수 없다
- ② 확정판결도 동일 사건을 다시 기소할 수 있다
- ③ 기판력은 인정되지 않는다
- ④ 무죄확정 후 같은 사건으로 재기소할 수 있다
- ⑤ 기판력은 면소와 무관하다

**【 제 3 편 상소 】 (16 문항)**

---

**163. 항소·상고의 제기기간으로 옳은 것은?**

- ① 3 일
- ② 5 일
- ③ 7 일
- ④ 10 일
- ⑤ 14 일

**164. 현행 형사소송법상 즉시항고의 제기기간은?**

- ① 3 일
- ② 5 일
- ③ 7 일
- ④ 10 일
- ⑤ 14 일

**165. 상소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 제 1 심 판결에 대한 불복은 항소이다
- ② 제 2 심 판결에 대한 불복은 상고이다
- ③ 결정에 대한 불복은 항고이다
- ④ 검사는 상소할 수 없다
- ⑤ 상소제기는 서면으로 한다

**166. 불이익변경금지원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 피고인만 상소한 사건에서 원심보다 무거운 형을 선고할 수 없다
- ② 검사가 상소한 경우에만 적용된다
- ③ 모든 사건에서 형 변경이 금지된다
- ④ 벌금형에는 적용되지 않는다
- ⑤ 제 1 심에만 적용된다

**167. 상소이유서 제출기간에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 소송기록 접수통지를 받은 날부터 20 일 이내에 항소이유서를 제출한다
- ② 7 일 이내
- ③ 10 일 이내
- ④ 30 일 이내
- ⑤ 제출기간이 없다

**168. 상소기간·이유서 기간에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (혼동 주의)**

- ① 항소·상고 제기기간은 7 일
- ② 즉시항고 제기기간은 7 일
- ③ 약식명령 정식재판청구는 7 일
- ④ 항소이유서·상고이유서 제출기간은 20 일
- ⑤ 항소 제기기간은 14 일

**169. 항고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 법원의 결정에 대한 불복은 항고이다
- ② 즉시항고는 법으로 정한 경우에 한한다
- ③ 보통항고는 원칙적으로 기간 제한이 없다
- ④ 즉시항고는 집행정지의 효력이 있다
- ⑤ 약식명령에 대하여는 항고로 불복한다

**170. 불이익변경금지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인만 상소한 사건에 적용된다
- ② 검사만 상소한 사건에는 적용되지 않는다
- ③ 피고인을 위해 상소한 사건에도 적용된다
- ④ 원심보다 무거운 형으로 변경할 수 없다는 원칙이다
- ⑤ 검사와 피고인이 모두 상소하면 언제나 형을 가중할 수 있다

**171. 상고이유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령·규칙 위반이 상고이유가 된다
- ② 사형·무기·10 년 이상 형이 선고된 사건의 중대한 사실오인은 상고이유가 될 수 있다
- ③ 법령위반은 상고이유이다
- ④ 단순한 양형부당은 원칙적으로 모든 사건의 상고이유가 된다
- ⑤ 재심청구사유가 있는 때도 상고이유가 될 수 있다

**172. 상소의 포기·취하에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 상소는 포기 또는 취하할 수 있다
- ② 상소를 취하한 자는 다시 상소하지 못한다
- ③ 사형·무기형 사건은 상소포기가 제한될 수 있다
- ④ 상소포기·취하는 서면 또는 공판정 구술로 가능하다
- ⑤ 상소취하 후 기간 내라면 언제든지 다시 상소할 수 있다

**173. 항소심의 구조·심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 항소심은 항소이유에 포함된 사유에 관하여 심판한다
- ② 직권조사사유는 항소이유서에 없어도 조사할 수 있다
- ③ 항소이유서를 기간 내 제출하지 않으면 결정으로 항소를 기각할 수 있다
- ④ 항소심은 사실심이자 법률심의 성격을 가진다
- ⑤ 항소심은 항상 새로 전부 다시 심리한다

**174. 상고심의 성격에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 상고심은 원칙적으로 법률심이다
- ② 상고심은 사실심이다
- ③ 상고심은 항상 증인을 새로 신문한다
- ④ 상고심은 양형을 자유롭게 다시 정한다
- ⑤ 상고심은 제 1 심이다

**175. 불복방법의 연결로 옳지 않은 것은?**

- ① 제 1 심 판결 — 항소
- ② 제 2 심 판결 — 상고
- ③ 법원의 결정 — 항고
- ④ 약식명령 — 정식재판청구
- ⑤ 즉결심판 — 항소

**176. 항소이유에 해당하지 않는 것은?**

- ① 판결에 영향을 미친 법령위반
- ② 사실의 오인이 판결에 영향을 미친 때
- ③ 양형부당
- ④ 재심청구의 사유가 있는 때
- ⑤ 단순히 검사의 구형이 낮았다는 사정

**177. 상소심의 파기판결에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 상소이유가 있으면 원심판결을 파기한다
- ② 상소이유가 있어도 파기할 수 없다
- ③ 파기 시 항상 무죄를 선고한다
- ④ 파기환송·파기자판이 인정되지 않는다
- ⑤ 파기는 검사만 할 수 있다

**178. 항고의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 보통항고와 즉시항고가 있다
- ② 즉시항고는 법정기간 내에 해야 한다
- ③ 항고법원의 결정에 대한 불복으로 재항고가 있다
- ④ 준항고는 법관·수사기관의 일정 처분에 대한 불복이다
- ⑤ 항고는 판결에 대한 불복이다

**【 제 4 편 특별절차 - 재심·비상상고·약식·즉결 】 (10 문항)**

**179. 재심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 재심은 유죄의 확정판결에 대한 비상구제절차이다
- ② 원칙적으로 피고인의 이익을 위해 청구한다
- ③ 증거의 위조·허위증언 등이 재심사유가 될 수 있다
- ④ 형 집행이 종료되어도 재심을 청구할 수 있다
- ⑤ 재심은 미확정 판결에 대한 상소이다

**180. 비상상고를 신청할 수 있는 자는?**

- ① 검찰총장
- ② 피고인
- ③ 변호인
- ④ 피해자
- ⑤ 법무부장관

**181. 약식명령에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 약식명령은 벌금·과료·몰수를 과할 수 있다
- ② 검사의 청구로 서면심리한다
- ③ 정식재판청구는 고지받은 날부터 7 일 이내에 한다
- ④ 피고인이 정식재판을 청구한 사건에 대해 약식보다 무거운 종류의 형을 선고할 수 없다
- ⑤ 약식명령은 징역형을 선고할 수 있다

**182. 즉결심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 20 만원 이하 벌금·구류·과료 사건이 대상이다
- ② 관할 경찰서장이 청구한다
- ③ 판사가 즉결심판을 한다
- ④ 피고인은 정식재판을 청구할 수 있다
- ⑤ 즉결심판은 확정되어도 효력이 없다

**183. 약식·즉결 정식재판청구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (혼동 주의)**

- ① 약식명령 정식재판청구는 고지받은 날부터 7 일 이내
- ② 즉결심판 정식재판청구도 7 일 이내
- ③ 약식명령 정식재판에서 형종 상향은 금지된다
- ④ 즉결심판은 20 만원 이하 벌금·구류·과료가 대상
- ⑤ 약식명령 정식재판청구 기간은 14 일이다

**184. 재심사유에 해당하지 않는 것은?**

- ① 원판결의 증거된 서류·증거물이 위조·변조된 것이 증명된 때
- ② 원판결의 증거된 증언이 허위임이 증명된 때
- ③ 무죄 등을 인정할 명백한 새로운 증거가 발견된 때
- ④ 재판에 참여한 법관이 직무에 관한 죄를 범한 것이 증명된 때
- ⑤ 단순히 양형이 무겁다고 생각되는 때

**185. 비상상고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 확정판결에 대해 그 심판이 법령에 위반한 때 신청한다
- ② 검찰총장이 대법원에 신청한다
- ③ 법령의 해석·적용 통일을 목적으로 한다
- ④ 원칙적으로 피고인에게 효력이 미치지 않는 경우가 있다
- ⑤ 피고인이 직접 신청한다

**186. 재심의 청구권자에 해당하지 않는 것은?**

- ① 유죄선고를 받은 자
- ② 유죄선고를 받은 자의 법정대리인
- ③ 검사
- ④ 유죄선고를 받은 자가 사망한 경우 그 배우자·직계친족 등
- ⑤ 피해자

**187. 약식절차에서 법원의 조치에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 약식명령이 적당하지 않으면 공판절차에 회부할 수 있다
- ② 약식청구는 반드시 약식으로만 처리한다
- ③ 법원은 약식청구를 거부할 수 없다
- ④ 약식은 공판으로 회부될 수 없다
- ⑤ 약식명령은 징역형을 과할 수 있다

**188. 즉결심판에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 경찰서장의 청구로 판사가 심판하며 정식재판을 청구할 수 있다
- ② 검사가 청구한다
- ③ 법무부장관이 청구한다
- ④ 피해자가 청구한다
- ⑤ 즉결심판은 불복할 수 없다

**【 제 4 편·특별법 - 국민참여재판·배상명령 】 (4 문항)**

---

**189. 국민참여재판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 배심원은 만 20 세 이상 국민 중에서 선정된다
- ② 피고인이 원하지 않으면 국민참여재판으로 진행하지 않는다
- ③ 배심원의 평결은 권고적 효력을 가진다
- ④ 대상사건은 법으로 정해진다
- ⑤ 배심원은 양형에 관한 의견을 제시할 수 없다

**190. 배상명령에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 형사재판 절차에서 피해자의 손해배상을 명할 수 있는 제도다
- ② 민사소송에서만 가능하다
- ③ 검사가 명한다
- ④ 배상명령은 항상 불복할 수 없다
- ⑤ 피고인만 신청할 수 있다

**191. 국민참여재판 대상·절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 법으로 정한 합의부 관할 사건 등이 대상이다
- ② 피고인이 원하지 않으면 통상절차로 진행한다
- ③ 배심원은 만 20 세 이상에서 선정된다
- ④ 배심원은 양형의견을 제시할 수 있다
- ⑤ 피고인의 의사와 무관하게 강제로 진행한다

**192. 배상명령에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 일정 형사사건의 유죄판결 시 직권 또는 신청으로 배상을 명할 수 있다
- ② 배상명령은 민사 집행권원이 될 수 있다
- ③ 피고사건의 범죄로 발생한 직접적 물적 피해 등이 대상이다
- ④ 배상신청은 항소심 변론종결 시까지 가능하다
- ⑤ 배상명령은 형사사건과 무관하게 단독으로 청구한다

**【 제 5 편 재판의 집행 】 (8 문항)**

---

**193. 재판의 집행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 재판은 확정된 후에 집행함이 원칙이다
- ② 재판의 집행은 그 재판을 한 법원에 대응한 검찰청 검사가 지휘한다
- ③ 2 개 이상의 형을 집행할 때 자격상실·자격정지·벌금·과료·몰수 외에는 무거운 형을 먼저 집행한다

- ④ 사형은 법무부장관의 명령에 의하여 집행한다
- ⑤ 벌금을 완납하지 못한 자는 노역장에 유치할 수 없다

**194. 형 집행의 지휘권자는 원칙적으로 누구인가?**

- ① 검사
- ② 판사
- ③ 교도소장
- ④ 경찰서장
- ⑤ 법무부장관

**195. 형의 집행순서에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 2 이상의 형을 집행할 때 자격상실·자격정지·벌금·과료·몰수 외에는 무거운 형을 먼저 집행한다
- ② 항상 가벼운 형을 먼저 집행한다
- ③ 피고인이 순서를 정한다
- ④ 집행순서는 정해져 있지 않다
- ⑤ 벌금을 가장 먼저 집행한다

**196. 사형의 집행에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 법무부장관의 명령에 의하여 집행한다
- ② 검사가 단독으로 결정·집행한다
- ③ 판사가 집행을 명한다
- ④ 교도소장이 명령한다
- ⑤ 경찰서장이 집행한다

**197. 노역장 유치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 벌금·과료를 완납하지 못한 자는 노역장에 유치한다
- ② 노역장 유치는 형의 집행에 준하여 검사가 지휘한다
- ③ 일정 금액 이상 벌금은 노역장 유치기간의 하한이 법정될 수 있다
- ④ 유치기간은 판결에서 정한 환형유치 기준에 따른다
- ⑤ 노역장 유치는 인정되지 않는다

**198. 재판 집행에 대한 이의·의의신청에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 재판의 해석·집행에 의문·이의가 있으면 법원에 신청할 수 있다
- ② 집행에 대한 불복은 인정되지 않는다
- ③ 집행은 피고인이 지휘한다
- ④ 집행 이의는 헌법재판소에 한다
- ⑤ 집행은 변호인이 지휘한다

**199. 벌금·과료의 집행에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 벌금·과료는 판결확정 후 일정 기간 내 납입하지 않으면 강제집행·노역장 유치가 가능하다
- ② 벌금은 집행할 수 없다
- ③ 과료는 노역장 유치 대상이 아니다
- ④ 벌금은 피고인이 집행한다
- ⑤ 벌금은 판결 전 집행한다

**200. 재판의 확정과 집행에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 재판은 원칙적으로 확정된 후에 집행한다
- ② 재판은 선고 즉시 무조건 집행한다
- ③ 집행은 변호인이 지휘한다
- ④ 확정 전 형을 집행함이 원칙이다

⑤ 집행은 피해자가 한다

## 정답 및 해설

### 【 제 1 편 총칙 - 형사소송의 기본이념 】

- 01. 정답 ⑤ — in dubio pro reo — 의심스러울 때는 피고인의 이익으로
- 02. 정답 ④ — 형사소송은 직권주의 요소가 강해 민사처럼 당사자처분권이 전면 관철되지 않음
- 03. 정답 ① — 불고불리 — 공소제기된 사건에 한해 심판
- 04. 정답 ① — 범죄사실의 거증책임은 원칙적으로 검사
- 05. 정답 ① — 제 307 조 — 증거재판주의(엄격한 증명)
- 06. 정답 ⑤ — 수사는 비공개가 원칙
- 07. 정답 ⑤ — 적법절차 — 효율성만으로 정당화되지 않음
- 08. 정답 ⑤ — 무제한 반복 조사는 신속재판에 반함

### 【 제 1 편 총칙 - 법원의 관할 】

- 09. 정답 ⑤ — 제 4 조 — 범죄지·주소·거소·현재지
- 10. 정답 ⑤ — 경미사건은 단독판사 관할
- 11. 정답 ① — 관련사건의 병합관할·병합심리
- 12. 정답 ① — 제 319 조 — 관할위반 판결
- 13. 정답 ⑤ — 제 11 조·제 5 조 — 관련사건 병합관할 인정
- 14. 정답 ⑤ — 관할 지정·이전 제도 존재
- 15. 정답 ① — 사물관할 — 단독/합의부 분담

### 【 제 1 편 총칙 - 제척·기피·회피 】

- 16. 정답 ⑤ — 제 17 조 — 동향은 제척사유 아님
- 17. 정답 ⑤ — 검사도 기피신청 가능(제 18 조)
- 18. 정답 ① — 공정한 재판을 위한 제도
- 19. 정답 ⑤ — 서면 등 방식 요건(즉시 소명)
- 20. 정답 ① — 제 17 조 — 전심관여 제척
- 21. 정답 ① — 제 24 조 — 법관의 회피

### 【 제 1 편 총칙 - 소송주체와 변호 】

- 22. 정답 ④ — 수인의 변호인 선임 가능
- 23. 정답 ⑤ — 제 33 조① — 벌금 약식사건은 필요적 국선 아님
- 24. 정답 ① — 제 282 조 — 필요적 변호
- 25. 정답 ④ — 재판 변경은 상소를 통해서만 가능
- 26. 정답 ⑤ — 진술거부는 불이익·가중 사유 아님
- 27. 정답 ④ — 피고인의 명시한 의사에 반한 상소포기 불가
- 28. 정답 ⑤ — 원칙은 피고인 출석
- 29. 정답 ⑤ — 피고인은 검사의 보조자가 아님
- 30. 정답 ① — 제 33 조② — 청구에 의한 국선

### 【 제 1 편 총칙 - 소송행위·서류·송달·기간 】

- 31. 정답 ④ — 요건 충족 시 공시송달 가능
- 32. 정답 ⑤ — 상소기간 등은 초일 불산입이 원칙
- 33. 정답 ⑤ — 하자의 치유가 인정되는 경우가 있음
- 34. 정답 ⑤ — 송달은 서면 방식
- 35. 정답 ① — 제 345 조 — 상소권회복

【 제 2 편 수사 - 수사의 기본 】

36. 정답 ⑤ — 임의수사는 영장 불요  
37. 정답 ① — 피의자신문·참고인조사 등은 임의수사  
38. 정답 ⑤ — 확정판결은 수사 단서가 아님  
39. 정답 ① — 2020 개정 — 사경의 1 차 수사·불송치권  
40. 정답 ① — 판례 — 기회제공형 적법, 범의유발형 위법  
41. 정답 ⑤ — 임의수사는 영장 불요

【 제 2 편 수사 - 고소·고발·자수 】

42. 정답 ③ — 제 230 조 — 범인을 안 날부터 6 월  
43. 정답 ④ — 제 232 조② — 취소한 자는 다시 고소 못함  
44. 정답 ① — 제 233 조  
45. 정답 ④ — 고발 취소 후 재고발 제한 등 고소와 차이  
46. 정답 ⑤ — 반의사불벌죄 — 처벌불원 시 공소제기 불가, 1 심 선고 전까지  
47. 정답 ⑤ — 고소는 대리 가능(제 236 조)  
48. 정답 ① — 자수 — 자발적 신고(수사 단서·형 감면 사유)  
49. 정답 ① — 제 224 조 — 직계존속 고소 제한(특례 있음)  
50. 정답 ⑤ — 제 232 조 — 1 심 판결선고 전까지

【 제 2 편 수사 - 체포 】

51. 정답 ④ — 제 200 조의 2 — 피해자 처벌의사는 체포요건 아님  
52. 정답 ⑤ — 제 200 조의 3 — 피해자 동의는 요건 아님  
53. 정답 ③ — 제 200 조의 4 — 48 시간  
54. 정답 ⑤ — 체포 후 48 시간 내 구속영장 청구  
55. 정답 ⑤ — 체포는 수사상 신병확보일 뿐 유죄와 무관  
56. 정답 ⑤ — 긴급체포 영장청구는 48 시간(압수는 24 시간)  
57. 정답 ④ — 긴급체포는 사형·무기·장기 3 년이상 죄에 한함  
58. 정답 ⑤ — 제 211 조② — 단순 통행인은 준헌행범 아님  
59. 정답 ⑤ — 미란다 고지 — 피해자 인적사항은 고지대상 아님  
60. 정답 ⑤ — 제 200 조의 4 — 영장 없이 재체포 금지  
61. 정답 ① — 영장주의 — 검사 청구, 판사 발부

【 제 2 편 수사 - 구속 】

62. 정답 ⑤ — 제 70 조 — 피해자 합의 여부는 구속사유 아님  
63. 정답 ② — 제 202 조 — 사경 10 일  
64. 정답 ② — 제 205 조 — 1 차·10 일(검사 단계 최대 20 일)  
65. 정답 ① — 제 201 조의 2  
66. 정답 ① — 제 214 조의 2  
67. 정답 ⑤ — 보석은 피고인 단계(피의자는 보증금납입조건부 석방)  
68. 정답 ⑤ — 연장은 검사 단계만(사경은 연장 불가)  
69. 정답 ⑤ — 구속은 영장주의  
70. 정답 ④ — 제 95 조 — 주거가 분명하면 오히려 보석 사유  
71. 정답 ⑤ — 영장은 판사가 발부  
72. 정답 ① — 제 208 조 — 피의자 재구속 제한  
73. 정답 ① — 제 101 조·제 93 조 — 구속집행정지·취소

74. 정답 ⑤ — 변호인 접견교통권은 임의 전면금지 불가

75. 정답 ④ — 제 98 조·제 100 조 — 보석조건 부과

【 제 2 편 수사 - 압수·수색·검증 】

76. 정답 ⑤ — 제 216 조·제 218 조 — 별건 압수 불가

77. 정답 ⑤ — 제 118 조 등 — 영장주의 원칙

78. 정답 ① — 관련성·비례성, 참여권 보장

79. 정답 ① — 제 217 조 — 24 시간 이내 영장 없는 압수

80. 정답 ⑤ — 제 218 조 — 유류물·임의제출물은 영장 불요

81. 정답 ④ — 멸실 우려·위험물 등은 폐기·대가보관 가능

82. 정답 ⑤ — 통신비밀보호법 — 엄격한 요건

83. 정답 ① — 검증 — 영장에 의함(예외 있음), 검증조서 증거능력

84. 정답 ⑤ — 영장주의 원칙

【 제 2 편 수사 - 신문·수사종결 】

85. 정답 ⑤ — 진술거부권 미고지 시 위법수집증거로 증거능력 부정될 수 있음

86. 정답 ① — 제 184 조 — 증거보전 청구(피의자·피고인·검사)

87. 정답 ⑤ — 불기소처분으로도 종결됨

88. 정답 ⑤ — 제 243 조의 2 — 변호인 참여권

89. 정답 ① — 제 244 조의 3 — 진술거부권 등 고지의무

90. 정답 ⑤ — 구속영장청구는 불기소처분이 아님

91. 정답 ① — 참고인조사 — 임의수사(증인신문청구 별도)

【 제 2 편 공소 - 공소제기 】

92. 정답 ⑤ — 기소독점 — 법원은 공소 제기하지 않음

93. 정답 ⑤ — 판결 주문은 공소장 기재사항이 아님(제 254 조)

94. 정답 ① — 공소장일본주의의 내용

95. 정답 ⑤ — 제 298 조 — 동일성 범위 내에서만 변경

96. 정답 ① — 공소불가분(객관적 범위)·인적 효력 범위

97. 정답 ① — 제 247 조 — 기소편의주의(기소유예)

98. 정답 ⑤ — 제 255 조 — 1 심 판결선고 전까지

99. 정답 ⑤ — 공소제기 후에도 일정 보강수사 가능

100. 정답 ① — 제 254 조④ — 공소사실 특정

【 제 2 편 공소 - 공소시효 】

101. 정답 ⑤ — 제 249 조 — 장기 5 년미만 징역·금고는 5 년(1 년은 구류·과료 등)

102. 정답 ③ — 제 249 조② — 의제공소시효 25 년

103. 정답 ① — 제 253 조 — 공소제기 시 정지(공범에도 효력)

104. 정답 ① — 제 253 조의 2 — 살인(사형 해당) 공소시효 배제

105. 정답 ④ — 제 253 조 — 공범 1 인 정지는 다른 공범에게도 효력

106. 정답 ① — 제 252 조 — 범죄행위 종료 시 기산

107. 정답 ① — 제 249 조 — 사형 25 년

【 제 2 편 공소 - 재정신청 】

108. 정답 ① — 제 260 조 — 재정신청

109. 정답 ⑤ — 제 262 조 — 고등법원이 결정

110. 정답 ③ — 제 260 조③ — 10 일  
 111. 정답 ① — 제 262 조 — 공소제기 결정 시 검사가 공소제기  
 112. 정답 ⑤ — 항고전치주의(예외 있음)

#### 【 제 2 편 공판 - 공판절차 】

113. 정답 ① — 모두절차 → 사실심리 → 변론 → 판결  
 114. 정답 ⑤ — 제 286 조의 2 — 중대사건엔 부적합  
 115. 정답 ① — 공판중심·직접심리주의  
 116. 정답 ① — 제 56 조 — 공판조서의 배타적 증명력  
 117. 정답 ⑤ — 판결 선고는 공판기일에  
 118. 정답 ⑤ — 증거조사는 변론종결·판결 전에  
 119. 정답 ① — 제 298 조 — 동일성 범위 내 변경, 법원 변경요구 가능  
 120. 정답 ④ — 판결은 권고적 효력(기속 아님)  
 121. 정답 ⑤ — 진술거부권 보장  
 122. 정답 ① — 제 300 조 — 변론의 분리·병합  
 123. 정답 ① — 재판장의 기일 지정  
 124. 정답 ① — 모두절차 — 검사 모두진술 → 피고인

#### 【 제 2 편 공판 - 증인·감정 】

125. 정답 ⑤ — 피고인의 반대신문권 보장  
 126. 정답 ⑤ — 제 148 조·제 149 조 — 증거거부권 인정  
 127. 정답 ④ — 제 172 조 — 감정유치 인정  
 128. 정답 ① — 교호신문제도  
 129. 정답 ⑤ — 선서거부는 제한적(증거거부권과 별개)  
 130. 정답 ① — 제 294 조의 2 — 피해자들의 진술권

#### 【 제 2 편 공판 - 증거법(증거능력) 】

131. 정답 ④ — 제 310 조 — 자백 보강법칙  
 132. 정답 ① — 제 308 조의 2  
 133. 정답 ④ — 제 311 조~제 316 조 — 요건 충족 시 조서도 증거능력  
 134. 정답 ① — 제 312 조③ — 내용인정 요건  
 135. 정답 ① — 제 314 조 — 진술불능 + 특신상태  
 136. 정답 ① — 제 318 조 — 증거동의  
 137. 정답 ① — 제 318 조의 2 — 탄핵증거  
 138. 정답 ⑤ — 제 315 조 vs 제 312 조 — 피신조서는 별도 요건 필요  
 139. 정답 ① — 제 316 조② — 진술불능 + 특신상태  
 140. 정답 ⑤ — 제 310 조 — 자백만으로 유죄 불가  
 141. 정답 ① — 제 308 조 — 자유심증주의  
 142. 정답 ① — 독수독과 — 인과관계 희석 등 예외 존재  
 143. 정답 ① — 제 312 조①(2020 개정) — 내용인정 요건으로 강화  
 144. 정답 ⑤ — 제 309 조 — 임의성 없는 자백 배제  
 145. 정답 ① — 진술의 존재 자체가 쟁점이면 전문증거 아님  
 146. 정답 ① — 판례 — 거짓말탐지기 결과 증거능력 엄격  
 147. 정답 ⑤ — 진정성·전문법칙·위법수집 등 검토 필요  
 148. 정답 ① — 증거능력(자격) vs 증명력(자유심증)

149. 정답 ① — 제 318 조의 2 — 증명력 탄핵  
 150. 정답 ① — 형식적·실질적 진정성립  
 151. 정답 ① — 판례 — 반대신문권 보장 등 전제로 증거능력  
 152. 정답 ① — 제 266 조의 3 — 증거개시  
 153. 정답 ① — 제 316 조① — 조사자증언(특신상태 등)  
 154. 정답 ⑤ — 간접증거도 존재  
 155. 정답 ① — 제 310 조의 2~316 — 전문서류의 증거능력

#### 【 제 2 편 공판 - 재판의 종류 】

156. 정답 ⑤ — 제 326 조 면소 vs 제 327 조 공소기각(재판권 없음)  
 157. 정답 ⑤ — 증거가 없으면 무죄판결(제 325 조)  
 158. 정답 ① — 제 325 조 — 무죄  
 159. 정답 ① — 제 326 조 — 일사부재리(면소)  
 160. 정답 ④ — 증거가 없으면 무죄판결(제 325 조)  
 161. 정답 ① — 제 328 조 — 공소취소 등은 공소기각 결정  
 162. 정답 ① — 일사부재리 — 면소

#### 【 제 3 편 상소 】

163. 정답 ③ — 제 358 조·제 374 조 — 7 일  
 164. 정답 ③ — 제 405 조 — 2019.12.31 개정으로 7 일  
 165. 정답 ④ — 검사도 상소 가능  
 166. 정답 ① — 제 368 조 — 피고인만 상소 시  
 167. 정답 ① — 제 361 조의 3·제 379 조 — 20 일  
 168. 정답 ⑤ — 항소 제기 7 일(이유서 20 일)  
 169. 정답 ⑤ — 약식명령은 정식재판청구로 불복  
 170. 정답 ⑤ — 쌍방상소라도 불이익변경금지 취지 고려  
 171. 정답 ④ — 중대사건 외 양형부당은 상고이유 제한  
 172. 정답 ⑤ — 취하·포기한 자는 다시 상소 못함  
 173. 정답 ⑤ — 속심·사후심적 요소 혼재(전부 재심리 아님)  
 174. 정답 ① — 상고심 — 법률심  
 175. 정답 ⑤ — 즉결심판 — 정식재판청구  
 176. 정답 ⑤ — 검사 구형은 항소이유가 아님  
 177. 정답 ① — 파기환송·이송·자판  
 178. 정답 ⑤ — 항고는 결정·명령에 대한 불복

#### 【 제 4 편 특별절차 - 재심·비상상고·약식·즉결 】

179. 정답 ⑤ — 재심은 확정판결 대상(상소 아님)  
 180. 정답 ① — 제 441 조 — 검찰총장  
 181. 정답 ⑤ — 약식은 자유형 불가(벌금·과료·몰수)  
 182. 정답 ⑤ — 확정 시 확정판결과 동일 효력  
 183. 정답 ⑤ — 정식재판청구는 7 일  
 184. 정답 ⑤ — 제 420 조 — 양형 불만은 재심사유 아님  
 185. 정답 ⑤ — 제 441 조 — 검찰총장만 신청  
 186. 정답 ⑤ — 제 424 조 — 피해자는 재심청구권자 아님  
 187. 정답 ① — 제 450 조 — 공판절차 회부 가능

**188. 정답 ①** — 즉결심판법 — 경찰서장 청구, 정식재판청구 가능

**【 제 4 편/특별법 - 국민참여재판·배상명령 】**

**189. 정답 ⑤** — 배심원은 양형의견 제시 가능

**190. 정답 ①** — 소송촉진법 — 배상명령

**191. 정답 ⑤** — 피고인 의사 존중(신청·배제)

**192. 정답 ⑤** — 소송촉진법 — 형사절차 내 배상

**【 제 5 편 재판의 집행 】**

**193. 정답 ⑤** — 벌금 미납 시 노역장 유치 가능

**194. 정답 ①** — 제 460 조 — 검사가 지휘

**195. 정답 ①** — 제 462 조 — 중한 형 우선 집행

**196. 정답 ①** — 제 463 조 — 법무부장관 명령

**197. 정답 ⑤** — 벌금 미납 시 노역장 유치 인정

**198. 정답 ①** — 집행에 관한 이의·의의신청 제도

**199. 정답 ①** — 벌금·과료 집행 및 환형유치

**200. 정답 ①** — 제 459 조 — 확정 후 집행 원칙